ASOCIACIÓN DE VECINOS PARQUE ROSALÍA DE CASTRO-RECATELO

Propuesta al Concello de Lugo

Sanciones de tipo social para quienes vandalizan el Parque de Rosalía de Castro

A la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta del Concello de Lugo, Dª Elena Candia
Concello de Lugo · Praza Maior, 1 · 27001 Lugo

La Asociación de Vecinos Parque Rosalía de Castro-Recatelo, en ejercicio del derecho de petición (artículo 29 de la Constitución y Ley Orgánica 4/2001), presenta al Concello de Lugo la siguiente propuesta.

1. Exposición de motivos

El Parque de Rosalía de Castro es el gran parque histórico de Lugo, un lugar con valor sentimental para generaciones de lucenses y para el que esta Asociación ha solicitado su protección como Bien de Interés Cultural. A lo largo de todo el año sufre botellón y vandalismo: bancos y papeleras rotos, grafitis, farolas dañadas, árboles y ramas arrancados, jardines pisoteados, vidrios rotos que ponen en peligro a niños, mayores y mascotas, y molestias a los portales cercanos.

Las multas económicas, por sí solas, no están funcionando: muchas veces no se cobran, las pagan las familias o no hacen comprender el daño causado. Proponemos que, además de reparar el daño, quien destroza el parque contribuya con su tiempo a cuidarlo. Es una medida educativa, útil para la ciudad y ya aplicada en otros municipios españoles a través de sus ordenanzas de civismo.

2. Medidas que proponemos

- **Trabajos en beneficio de la comunidad en el propio parque:** limpieza de grafitis, recogida de vidrios y residuos, pintura de bancos y vallas, apoyo en tareas de jardinería, siempre supervisados por el servicio municipal o la empresa de mantenimiento y en horarios compatibles con estudios o trabajo.
- **Sustitución de la multa:** que la ordenanza municipal de civismo permita cambiar la sanción económica por horas de trabajo comunitario (por ejemplo, una hora por cada 20–30 € de multa), siempre con la conformidad de la persona sancionada, tal como exige la ley.
- **Reparación del daño:** la obligación de reparar o pagar lo destrozado se mantiene en todos los casos, aparte de la sanción.
- **Mediación y encuentro con los vecinos:** posibilidad de un encuentro de mediación con representantes vecinales, para que el infractor conozca el perjuicio causado y pida disculpas.
- **Sesiones educativas:** breve curso sobre el valor histórico y natural del parque, el arbolado, la fauna y la convivencia, impartido por el Concello con la colaboración de la Asociación.
- **Menores de edad:** medidas educativas y de trabajo comunitario adaptadas, con presencia y conformidad de padres o tutores, que responden además de la reparación del daño. Coordinación con los servicios sociales municipales y con el equipo de medio abierto de la Xunta.
- **Reincidencia:** quien reincida no podrá sustituir la multa y se le aplicará la sanción íntegra, con la consideración de agravante.

3. Base legal

- **Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, artículos 139 a 141:** permiten a los concellos tipificar por ordenanza las infracciones contra el uso de parques, jardines y mobiliario urbano y fijar sanciones de hasta 3.000 € en los casos muy graves.
- **Ordenanzas de civismo y convivencia:** numerosos municipios ya recogen la sustitución voluntaria de multas por trabajos en beneficio de la comunidad o medidas educativas, especialmente para jóvenes.
- **Código Penal:** los daños más graves (artículos 263 y 323, este último cuando afectan a bienes de valor histórico o cultural) pueden castigarse con trabajos en beneficio de la comunidad (artículo 49), que se cumplen en entidades con convenio.
- **Ley Orgánica 5/2000, de responsabilidad penal de los menores:** prevé la prestación en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas como medidas para menores.

4. Medidas de apoyo para que funcione

- Convenio del Concello con los juzgados de Lugo y con la Xunta para que el Parque de Rosalía sea lugar de cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad.
- Más presencia de Policía Local, sobre todo noches de fin de semana y fiestas, y un plan específico contra el botellón en el parque.
- Mejor iluminación en las zonas más afectadas y estudio de videovigilancia en los puntos de mayor daño, conforme a la normativa de protección de datos.
- Reparación rápida de lo dañado (el deterioro visible invita a más vandalismo) y un canal sencillo para que los vecinos avisen de los destrozos.
- Información anual sobre las sanciones impuestas, las horas de trabajo comunitario cumplidas y los daños reparados.

5. Solicitamos

- Que el Concello modifique la ordenanza municipal de civismo para incluir sanciones de tipo social en sustitución voluntaria de las multas por daños en parques y jardines, empezando por el Parque de Rosalía de Castro.
- Que se firmen los convenios necesarios con los juzgados y la Xunta para que los trabajos en beneficio de la comunidad puedan realizarse en el parque.
- Que se refuercen la vigilancia, la iluminación y la reparación rápida de daños.
- Que la Asociación participe en la redacción de la norma y en su seguimiento.

En Lugo, a ____ de noviembre de 2026.

Fdo.: _____
Presidenta de la Asociación de Vecinos Parque Rosalía de Castro-Recatelo